

1500192-68.2022.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... alguns anos pela prática do crime de tráfico, sendo certo que após sair da prisão, passou a residir na casa da genitora de Iandra. Em data que não se recorda, Iandra conversou com o declarante sobre um possível venda de semijóias, afirmando que "o nome dela tava sujo, que o meu tava limpo, aí ela pediu para eu pegar no meu nome, eu concordei". É certo que lá compareceu a vítima na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

3ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena - SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500192-68.2022.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500192-68.2022.8.26.0168

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Emerson Gonçalves de Oliveira e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 168, parágrafo 1º, inciso III, do Código Penal, porque no período compreendido entre 21 de janeiro de 2022 e 22 ou 24 de janeiro de 2022, na Rua Lucinda Rosa dos Santos, nº 90, nesta cidade e comarca de Dracena/SP, em razão de ofício ou profissão, apropriou-se de coisas alheias móveis, consistente em uma mala contendo várias peças de semijoia, folheadas a ouro (anéis, pulseiras, colares, tornozeleiras e brincos), avaliadas em aproximadamente em R\$ 20.146,69 (vinte mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), da qual tinha a posse ou detenção, pertencentes à vítima Alexandre Ferreira Silva.

A denúncia foi recebida em 23/05/2022 (fls. 103/104).

Regularmente citado (fls. 120), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 124/126).

Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento de forma virtual por meio de videoconferência (fls. 135/138).

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas

pelas partes. O interrogatório do réu não foi realizado porque, embora regularmente intimado, não compareceu na solenidade, tendo sido decretada sua revelia (cf. mídia).

Superada a fase de diligências, em alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência da presente ação penal com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia e com a eventual reparação do dano sofrido pela vítima. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu por fragilidade probatória e requereu o reconhecimento da atenuante pela confissão espontânea.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, a ação penal é procedente.

Segundo narra a denúncia, o denunciado celebrou com a vítima um contrato de "Representação Comercial", recebendo diversas semijoias para venda futura, inclusive contando informalmente com o apoio e colaboração da sua companheira e testemunha Iandra Aparecida Cardoso, mediante o recebimento de determinada comissão.

Todavia, por motivo ainda não bem esclarecido, o denunciado se desentendeu com sua companheira, apropriou-se das semijoias que estavam em seu poder e as vendeu para pessoas não identificadas, retendo para si as quantias obtidas através das transações comerciais.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), pelo contrato de representação comercial (fls. 11/13), pela nota promissória (fls. 14), pela relação das semijoias (fls. 15/16), pelos prints de Whatsapp (fls. 17/20), pelo ofício (fls. 41), bem como pela prova oral produzida durante a instrução.

Do mesmo modo, a autoria restou incontestada e recai sobre o réu.

A vítima Alexandre Ferreira Silva disse que Iandra, esposa do réu, entrou em contato pelo Facebook e conversaram pelo Whatsapp. O depoente vende semijoias e a Iandra disse que gostaria de ser vendedora. Ela pediu para fazer o cadastro no nome do marido dela. Foi até a casa da Iandra, levou a maleta, o marido dela assinou o contrato e a nota promissória. Iandra ligou no sábado dizendo que o réu tinha fugido com a maleta, que ele era ex-presidiário e usuário de drogas. O marido teria escondido a maleta e nunca mais viria as joias. Conheceu o réu. Não foi ressarcido dos prejuízos (cf. mídia).

O réu EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, em seu interrogatório judicial, disse que "O declarante viveu em união estável com Iandra, possuindo dois filhos com a mesma. O declarante afirma que permaneceu preso por alguns anos pela prática do crime de tráfico, sendo certo que após sair da prisão, passou a residir na casa da genitora de Iandra. Em data que não se recorda, Iandra conversou com o declarante sobre um possível venda de semijóias, afirmando que "o nome dela tava sujo, que o meu tava limpo, aí ela pediu para eu pegar no meu nome, eu concordei". É certo que lá compareceu a vítima na casa onde o declarante estava residindo, entregando-lhe um mostruário com várias semijóias, tendo como depositário o próprio declarante, assinando o declarante "alguns papéis para pegar a semijóias". Iandra passou a vender algumas peças de semijóias, não sabendo o declarante informar que eram tais compradoras. Após três dias que foi adquirida as semijóias, o declarante e Iandra brigaram por motivos banais, sendo que assim o declarante "tomou" as semijóias de Iandra, inclusive o declarante foi agredido por Iandra, afirmando "ele arranhou toda a minha cara, eu não quero que ela seja processada por isso, só estou contando o que aconteceu". Ato contínuo, o declarante, na posse do mostruário de semijóias, vendeu e trocou tais peças de semijóias por "eu troquei a troco e pedra, alimentação, o que eu achava ia trocando, vendendo, eu não lembro quem seja essas pessoas, tava muito louco". É certo que o declarante não possui mais qualquer peça de semijóias, não sendo possível sua devolução a vítima, bem como assevera o declarante "eu não tenho como pagar, eu tô morando na rua". Questionado se Iandra tinha a intenção de se apossar das peças com a finalidade de não mais devolver a vítima, o declarante afirma que "eu não sei, mas pode ser que sim, mas ela vendeu algumas peças".(termo de declarações de fls. 43/44).

Estas são as provas dos autos e por meio delas é possível concluir que o acusado praticou a infração penal descrita na denúncia.

Pois bem, o réu é confesso e a sua confissão extrajudicial foi comprovada por outros meios de prova, sobretudo a prova documental.

Percebe-se claramente que o depoimento da vítima em Juízo é o mesmo exarado na fase policial e foi corroborado pela confissão do réu, dando assim maior peso probatório aos relatos prestados em Juízo, tudo isso de acordo com o que dispõe o artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal.

De outra parte, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que a vítima quisesse incriminar gratuitamente o acusado.

Além disso, a relação dos produtos de fls. 15/16 e o contrato de representação comercial celebrado entre a vítima e o acusado a fls. 11/13 discriminam com exatidão os produtos a ele entregues: "Cláusula Primeira - Parágrafo único. Os produtos representados serão os seguintes: Anel, pulseiras, colares, tornozeleiras e brincos". Ademais, a nota promissória de fls. 14 especifica o valor total das semijoias de R\$ 20.146,69 (vinte mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Outrossim, os prints das conversas de "Whatsapp" acostados a fls. 17/20 revelam como foram as tratativas pela testemunha Iandra e a vítima e, a partir do dia 22 de janeiro o questionamento por parte da vítima sobre o desaparecimento do acusado com as semijoias, que posteriormente veio à constatação no relatório de investigação de fls. 41 que o mesmo trocou as referidas semijoias em substâncias entorpecentes e alimentos, não sabendo precisar as pessoas, conforme ele próprio confessou na fase policial.

Portanto, de todo o conjunto probatório carreado aos autos, é certo que a autoria do delito deve ser atribuída ao acusado, ficando afastada a pretensão da defesa por fragilidade probatória.

Nesse sentido, consuma-se a apropriação indébita no momento em que o agente inverte o título da posse, passando a agir como dono, recusando-se a devolver a coisa ou praticando algum ato externo típico de domínio, com ânimo de apropriar-se (RT 675/415).

Além do mais, demonstrado que o réu praticou o delito prevalecendo-se de sua profissão. Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci, dispõe que:

"A apropriação, quando cometida por pessoa que, por conta das suas atividades profissionais de um modo geral, terminam recebendo coisas, através de posse ou detenção, para devolução futura, é mais grave. Por isso, merece o autor pena mais severa". (In Código Penal Comentado, 17ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2017. pág. 1026).

Com efeito, diante dos relatos prestados em Juízo, inevitável um desate condenatório, pois ficou comprovado o dolo do acusado que, na qualidade de representante comercial, apropriou-se, voluntariamente, das semijoias que não lhe pertencia, deixando de repassar a vítima o valor que lhe seria devido.

Assim, inegável o intuito do réu de apropriar-se daquilo que não lhe pertencia.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta conduta social reprovável, haja vista que é contumaz na prática de delitos, inclusive contra o patrimônio, conforme se denota de sua extensa Certidão criminal de fls. 59/69 e Folha de antecedentes de fls. 70/96, demonstrando que respondeu a vários processos criminais em outra cidade do Estado de São Paulo (Iguape), o que demonstra que o seu envolvimento com o ilícito não é esporádico, tudo a indicar que faz dos crimes seu meio de vida.

Ademais o réu ostenta maus antecedentes, pois apresenta mais de uma condenação com trânsito em julgado em razão da prática dos crimes previstos no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (Autos nº 0001637-16.2013.8.26.0168 - fls. 59/60, com data de trânsito em julgado no dia 22/01/2015), no artigo 157 do Código Penal (Autos nº 0003383-55.2009.8.26.0168 - fls. 60, com data de trânsito em julgado no dia 15/07/2016), no

artigo 155, caput do Código Penal (Autos nº 0005164-49.2008.8.26.0168 - fls. 63/64, com data de trânsito em julgado no dia 31/10/2014), no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (Autos nº 0006318-63.2012.8.26.0168 - fls. 66, com data de trânsito em julgado no dia 04/02/2015), no artigo 309 da Lei nº 9.503/97 (Autos nº 0007258-62.2011.8.26.0168 - fls. 66/67, com data de trânsito em julgado no dia 26/05/2014) e artigo 155, § 4º, II do Código Penal (Autos nº 0004265-85.2006.8.26.0244 - fls. 68, com data de trânsito em julgado no dia 19/05/2014).

Assim, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, duplico a pena-base, totalizando 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da agravante genérica da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, porque o réu possui condenação com trânsito em julgado em razão da prática dos crimes previstos no artigo 129, caput do Código Penal (Autos nº 0000991-40.2012.8.26.0168 - fls. 59 - data da extinção da pena prevista no dia 06/01/2021) e no crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal (Autos nº 0005059-04.2010.8.26.0168 - fls. 61/63, com data de execução da pena prevista no dia 10/05/2018), tratando-se, portanto de multireincidente, todavia, compenso de forma proporcional com a atenuante da confissão espontânea, exasperando a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, de rigor a incidência da causa de aumento de pena presente no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, pois o réu praticou o delito de apropriação indébita em razão de ofício ou profissão, no exercício da função de representante comercial, assim, procedo ao aumento de 1/3 (um terço), totalizando a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena nos termos do artigo 33, §§ 2º, "c" e 3º c.c. artigo 59, ambos do Código Penal, em razão da multirreincidência, dos maus antecedentes e da conduta social reprovável do réu.

Considerando que o réu é reincidente em crime doloso, ostenta maus antecedentes e conduta social reprovável, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como inviável a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Havendo pedido expresso por parte do Ministério Público, formulado na denúncia, fixo em favor da vítima o valor mínimo para a reparação do dano moral causado pela infração penal no valor de R\$ 20.146,69 (vinte mil e cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), correspondente ao valor das semijoias que foram apropriadas indevidamente, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 9º, § 4º, da Lei nº 11.340/06.

Tendo em vista que o réu respondeu ao presente processo em liberdade, DEFIRO a ele o direito de, querendo, recorrer em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo.

Fixo os honorários do advogado nomeado nos termos da tabela do convênio OAB/DPE, se o caso. Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão de honorários.

Custa ex legis.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Dracena, 29 de setembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA